

0000204-63.2016.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... do acusado. O réu nega participação no roubo.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0000204-63.2016.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000204-63.2016.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fábio Cavalcante da Silva

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. FABIO CAVALCANTE DA SILVA, qualificado à fl. 33, está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque em 24 de setembro de 2015, por volta das 23 horas, na Avenida Pacaembu, Núcleo Residencial Balsan, Várzea Paulista, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com um outro indivíduo não identificado, subtraiu em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 109,20 (cento e nove reais e vinte centavos), pertencente à empresa Rápido Luxo Campinas. Denúncia oferecida em 18 de abril de 2017 (fls. 01/02) e recebida em 19 de abril de 2017, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 01/02, 87/88 e 89). Devidamente citado, Fabio apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 111 e fls. 120/124). O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 128).

A prisão preventiva foi revogada em 20 de abril de 2.018 (fls. 199/200). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e uma testemunha de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Fabio (fls. 307, 352 e 380/382). Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja Fabio condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 388/394). O patrono de Fabio requereu seja ele absolvido (fls. 399/405). É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de roubo está comprovada com o boletim de ocorrência de fls. 06/08.

A autoria não é certa.

Ao ser ouvido em Juízo, Fabio declarou que "em momento algum "eu tenho reconhecimento do que aconteceu". Eu nunca tive envolvimento na prática de crimes de roubo. Na época eu estava trabalhando em obras com o meu sogro. Eu tenho como provar que eu e meu sogro estávamos "fazendo uma casa em um condomínio perto do Parque da Uva, em Jundiaí, na época dos fatos." Eu "ia trabalhar de carro com meu sogro. No horário "23 horas" eu "já devia estar em casa, dormindo". Eu nunca tive uma arma de fogo ou um simulacro. Eu não utilizava transporte público. Eu nunca tive envolvimento na prática de crimes. Eu sei que eu fui reconhecido por fotografia. Nesse horário eu estava em casa dormindo. Eu não conheço as vítimas. Eu não conheço o policial civil, responsável pela investigação. Eu estou trabalhando como auxiliar de produção, com registro em CTPS." (fl. 42).

Daniel Henrique, policial civil, informou que "eu desenvolvi o relatório que levou à prisão do réu. Eu não estive envolvido na prisão do réu. Eu fiz o relatório que levou à identificação de Fabio. Na época, Várzea Paulista tinha uma criminalidade muito alta. Sempre que alguém era preso, nós fotografávamos essa pessoa. Em seguida, nós fazíamos um confronto com os boletins de ocorrência. As vítimas era chamadas à Delegacia de Polícia para proceder ao reconhecimento. Sei que as vítimas reconheceram Fabio. Eu acho que tinha "mais gente junto no dia em que ele foi preso, mas as vítimas reconheceram apenas Fabio". Eu confirmo o reconhecimento efetuado pelas vítimas na Delegacia de Polícia. Pelo que eu lembro, o réu esteve envolvido em um assalto a ônibus coletivo. Foi subtraída uma importância de dinheiro da empresa."

R. da C.S., vítima, declarou que "Foi um assalto. A gente tinha um trajeto no coletivo. Em certa altura, que é um ponto perigoso, entraram dois rapazes. Um desses rapazes era moreno. Nós tínhamos "uma ordem para nesse horário colocar o dinheiro em um cofre". Eu tinha a quantia de R\$ 50,00 ou R\$ 51,00. O coletivo tinha câmera. Eu reconheci o réu na Delegacia de Polícia como sendo um dos autores do roubo. O réu estava armado. Ele "era o moreninho que estava com a arma". Ouvido na Delegacia de Polícia, esse ofendido informou que o roubo foi praticado por dois indivíduos. Disse que "um ficou no degrau enquanto que o outro foi até a gaveta e fez a retirada do dinheiro". Aduziu que o indivíduo que ficou no degrau portava arma de fogo.

O ofendido foi ouvido pelo juízo deprecado. O réu não esteve presente na audiência realizada no juízo deprecado (fl. 308).

Pois bem.

Os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados (autos de fls. 10 e 32) não foram confirmados em juízo.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, R. da C. disse que o indivíduo armado - que reconheceu posteriormente como sendo Fabio - não entrou no coletivo. Informou que o réu teria permanecido no degrau do coletivo. Disse que o comparsa de Fabio retirou o dinheiro que estava na gaveta. Aduziu que foi obrigado a entregar aos roubadores a quantia de R\$ 71,20 (setenta e um reais e vinte centavos), mais o dinheiro que ele tinha no bolso (R\$ 38,00).

Em juízo, o ofendido apresentou versão distinta. Disse que os dois agentes entraram no coletivo e conseguiram subtrair a quantia em dinheiro que ele trazia consigo no bolso. Não mencionou que eles teriam subtraído o dinheiro que estava na gaveta. Não disse que o réu teria permanecido no degrau do coletivo.

As provas produzidas em juízo são frágeis e não autorizam a condenação de Fabio.

O reconhecimento extrajudicial não foi confirmado em juízo. O ofendido apresentou versões distintas nas duas oportunidades em que foi ouvido. A res não foi apreendida em poder do acusado. O réu nega participação no roubo. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.

II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que "ão foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo.

...

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1848852 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0070797-4 - Quinta Turma, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF) - DJe de 27.09.21).

O reconhecimento extrajudicial realizado na fase inquisitorial deve ser considerado como prova, desde que amparado em outras provas produzidas em juízo - robustas, é obvio - e se confirmado em juízo.

No presente caso, o reconhecimento extrajudicial realizado na fase inquisitorial não foi confirmado em juízo.

Ao ser ouvido, o ofendido informou que o indivíduo que identificou como sendo Fabio não entrou no coletivo durante a ação criminosa. Os fatos ocorreram às 23 horas, em local com iluminação pública precária.

É evidente, portanto, que não há como fundamentar a condenação de Fabio com fundamento no reconhecimento extrajudicial.

Dito isso e como a dúvida sempre milita em favor do réu, a absolvição de Fabio é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER FABIO CAVALCANTE DA SILVA, RG nº 49.196.152-2, filho de Célio Figueiredo da Silva e de Lucineia Moura Cavalcante, da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor do patrono do réu.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA